

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת דן אילוז

5628/25/פ

הצעת חוק-יסוד : הממשלה (תיקון – הגבלת מספר שרים וסגני שרים)

1. תיקון סעיף 5 בחוק-יסוד : הממשלה¹ (להלן – חוק היסוד), בסעיף 5 –
- (1) בסעיף קטן (ג), המילים "שר בלי תיק או" – יימחקו, ובסופו יבוא "או שר למשימות מיוחדות כאמור בסעיף 24ב";
- (2) בסופו יבוא :
- "(ז) מספר חברי הממשלה, ובכלל זה ראש הממשלה, לא יעלה על 17.
- (ח) על אף האמור בסעיף קטן (ז), הממשלה רשאית, על פי הצעת ראש הממשלה ובאישור הכנסת, למנות עד שלושה שרים למשימות מיוחדות, כאמור בסעיף 24ב; עלה מספר חברי סיעות הקואליציה על 65 חברי הכנסת, רשאי ראש הממשלה למנות שני שרים נוספים למשימות מיוחדות.
- (ט) אין לשנות סעיפים קטנים (ז) ו-(ח) אלא בחוק-יסוד שהתקבל ברוב של שבעים חברי הכנסת."
2. הוספת סעיף 24ב אחרי סעיף 24א לחוק היסוד, יבוא :
- "שר למשימות 24ב. (א) שר למשימות מיוחדות הוא שר בממשלה מיוחדות שאינו ממונה על משרד ממשלתי.
- (ב) שר למשימות מיוחדות יהיה מופקד על תחומי פעולה שתקבע הממשלה בהחלטתה."
3. תיקון סעיף 25 בסעיף 25 לחוק היסוד בסופו יבוא :
- "(ה) מספר סגני השרים לא יעלה על ארבעה."

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 158.

תחילה ותחולה 4. (א) הוראות חוק זה יחולו על הממשלה שתיכון לאחר תחילת כהונתה של הכנסת העשרים ושש ואילך.

(ב) אין בהוראות חוק זה כדי לפגוע בכהונתם של שרים וסגני שרים המכהנים ערב תחילתו של חוק זה.

דבר היסבר

מטרתה של הצעת חוק-יסוד זו היא להגביל את מספר השרים וסגני השרים בממשלה, תוך יצירת איזון בין הצורך בממשלה יעילה וחסכונית לבין הצרכים המיוחדים של הממשלה וגודל הקואליציה. כמו כן, הצעת החוק מסדירה לראשונה את מעמדם של שרים למשימות מיוחדות בחוק היסוד. הגבלת מספר השרים וסגני השרים נועדה לייעל את עבודת הממשלה, לחסוך בכספי ציבור ולשפר את המשילות. עם זאת, החוק מכיר בצורך לגמישות מסוימת במקרים של משימות מיוחדות או קואליציות רחבות, ומאפשר מענה מוגבל ומבוקר לצרכים אלה.

החוק המוצע מגדיר את מעמדו של שר למשימות מיוחדות כשר בממשלה שאינו ממונה על משרד ממשלתי, ומסמך את הממשלה לקבוע את תחומי פעולתו, סדרי עבודתו והיקף סמכויותיו. הסדרה זו נועדה ליצור מסגרת ברורה לפעילותם של שרים למשימות מיוחדות ולהבטיח את יעילות עבודתם. בנוסף, ההסדר המוצע קובע כי מספר חברי הממשלה, כולל ראש הממשלה, לא יעלה על 17 שרים. מעבר לכך, מאפשר ההסדר המוצע למנות עד שלושה שרים למשימות מיוחדות. במקרה של קואליציה רחבה המונה למעלה מ-65 חברי כנסת, מתאפשר מינוי של שני שרים נוספים למשימות מיוחדות. כדי להבטיח את יציבות ההסדר, מוצע כי שינוי בהוראות אלו יחייב רוב מיוחד של 70 חברי כנסת לפחות. כמו כן, מוצע כי החוק ייכנס לתוקפו רק עם כינון הממשלה בכנסת הבאה, וזאת כדי לאפשר היערכות מתאימה ליישום השינוי.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ז באדר התשפ"ה (17.03.2025)